

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1599/2530

นายบุญช่วย พิเศษฤทธิ์
บริษัทสุรามหาราชฎูร จำกัด (มหาชน

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8 (1)

สัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขันเป็นข้อผูกพันระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่ากับจำเลยผู้เช่า และคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 124/2501 เรื่องระเบียบว่าด้วยเวลาทำงานและวันหยุดงานค่าจ้างเงินชดเชยเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพและบำเหน็จพนักงานและคนงานโรงงานสุราพ.ศ.2501 ก็มีใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าดังกล่าว หากแต่เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างการที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินบำเหน็จจากจำเลยโดยอาศัยข้อตกลงดังกล่าวมิได้มีมูลฐานมาจากสัญญาเช่า แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา8(1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 โจทก์มีอำนาจฟ้องต่อศาลแรงงานกลางได้

โจทก์ฟ้องเรียกเงินบำเหน็จและค่าชดเชยในกรณีเกษียณอายุจากจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลางเพราะเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาเช่า มิใช่พิพาทกันด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โจทก์คำนวณเงินบำเหน็จไม่

ถูกต้อง จำเลยมีความผูกพันต้องจ่ายเฉพาะเงินบำเหน็จหรือค่าชดเชยเพียงอย่างเดียว โจทก์ไม่มารับเงินเอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยชำระเงินบำเหน็จและค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องว่าการที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินบำเหน็จจากจำเลยมิได้มีมูลฐานมาจากสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขันสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นข้อผูกพันระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่ากับจำเลยผู้เช่าทั้งคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 124/2501 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยเวลาทำงานและวันหยุดงาน ค่าจ้าง เงินชดเชย เงินค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพและบำเหน็จ พนักงานและคนงานโรงงานสุรา พ.ศ. 2501 ลงวันที่ 22 กันยายน 2501 นั้น ก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าดังอุทธรณ์ของจำเลยไม่ หากแต่เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินบำเหน็จจากจำเลยโดยอาศัยข้อตกลงดังกล่าวนี้ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา 8(1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกเงินบำเหน็จคดีนี้ต่อศาลแรงงานกลาง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องชำระเงินบำเหน็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(จำนง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ